رقم القضية في المحكمة الإدارية ٥٦٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٠٠٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/٢٤هـ

الموضوعات

قرار إداري - عقار - منح أراضي - قيمة المساحة الزائدة - المنوط بسداد القيمة - قرار مستمر الأثر.

مطالبة المدعي إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مطالبته بقيمة المساحة الزائدة للأرض - تضمن النظام تحديد مساحة منحة الأرض، وفي حال الزيادة عليها فإنها تقدر قيمة الزيادة وتستوفى من المنوح له - الثابت أن الأرض آلت إلى المدعي بالشراء من المنوح له؛ ومن ثم لا وجه لمطالبته بقيمة المساحة الزائدة على الأرض - أثر ذلك: إلغاء القرار.

مستند الحكم

- قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧هـ، بشأن تعديل شروط منح الأراضي التي توزعها الأمانات والبلديات.

الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/٦/٤هـ ذكرها فيها أنه قام بشراء قطعة الأرض السكنية رقم (...) بمساحة

(٧٥٠) م٢ بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وقد تم الشراء عن طريق شركة (...) بموجب تمويل عقاري وهي مرهونة للشركة لحين الانتهاء من السداد، وعند البدء بإجراءات البناء طلبت الأمانة سداد مبلغ متأخر على المالك الأول لقطعة الأرض بمبلغ (٤٥,٠٠٠) ريال قيمة أمتار زائدة عن (٦٢٥) م٢ حسب نظام المنح وقدرها (١٥٠) م٢ لصالح إدارة الأراضي والممتلكات وعند مراجعتهم تم إيجاد إيصال سداد رقم (٩٨٨١٥٤/٩) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٣٠هـ، ومن قام بسدادها المواطن الممنوح له القطعة السكنية، إلا أنهم أفادوه بفقد الإيصال من الأرشيف لديهم ومطالبته إحضار الإيصال أو سداد المبلغ. وختم صحيفته بطلب إلزام المدعى عليها بعدم مطالبته بالمبلغ المستحق على المالك السابق، وقدم ممثل المدعى عليها مذكرة جوابية تضمنت: "أن القطعة رقم (٤٨٨) بلك (٣٥/ط) بالمخطط رقم (١٠٠/٩) من ضمن المخططات التابعة للأمانة وتم منحها للمالك الأول (...) عام ١٣٩٩هـ ونظراً لقدم المعاملة فلم نعثر على الإيصال المالي رقم (٩٨٨١٥٤/٩) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٣٠هـ ولا نعلم كم المبلغ الذي تم سداده، وأن المدعي ليس لديه أي إيصال مالي يثبت ما تم دفعه من قبل المالك الأول أو المدعي نفسه عن قيمة الأمتار الزائدة. وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧هـ المتضمن بفقرته رقم (٣) تحدد مساحة المنحة بـ(٦٢٥) م٢ وفي حال الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح"، وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى. وفي جلسة اليوم وحيث إن الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وأصدرت حكمها مبنياً على الأسباب التالية.

الأسباب

لما كان المدعي يطلب إلغاء قرار المدعى عليها المتضمن مطالبته باستيفاء مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال عن المساحة الزائدة على أرضه؛ لذا فإنه ينعقد الاختصاص الولائي بنظرها لديوان المظالم استناداً إلى المادة الثالثة عشرة الفقرة (ب) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة..."، كما أنها من اختصاص هذه المحكمة مكانياً طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أنه: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية". وأما عن قبول الدعوى شكلاً، فبما أن المدعى عليها تطالب المدعي باستيفاء مبلغ قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال عن المساحة الزائدة على أرضه، ولا زالت مستمرة في مطالبتها رغم دفع المدعي بسداد المالك السابق للأرض بموجب الإيصال رقم (٩٨٨١٥٤/٩) وتاريخ ١٣٩٩/٢/٣٠هـ؛

فإن ذلك يعد من القرارات المستمرة المتجددة الأثر تجاه الطاعن، ولا يتقيد الطعن عليه بمدة محددة. وأمّا عن موضوع الدعوى، فبما أن الثابت أن قطعة الأرض رقم (٤٨٨) بلك (٣٥/ط) بالمخطط رقم (١٠٠/٩) من ضمن المخططات التابعة للأمانة، وتم منحها للمالك الأول (...) عام ١٣٩٩هـ، وانتقلت ملكيتها للمدعي بموجب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ، وحيث نص قرار مجلس الوزراء رقم (٧٦) وتاريخ ١٤٢٥/٣/٧هـ على: "أولاً: تعديل شروط منح الأراضي... ٣-تحدد مساحة المنحة بـ(٦٢٥) م٢ وفي حال الزيادة تقدر القيمة الفعلية لها وتستوفى من الممنوح"، وبما أن الجهة المدعى عليها أفادت بأن من مُنحت له الأرض هو (...) وليس المدعي؛ فبالتالي لا محل لمطالبتها للمدعي باستيفاء مبلغ المساحة الزائدة على أرضه.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام أمانة حفر الباطن بعدم مطالبة (...) بقيمة المساحة الزائدة على القطعة رقم (٤٨٨) بلك (٣٥/ط) من المخطط رقم (١٠٠/٩).

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، مع تعديل منطوقه إلى: إلغاء قرار أمانة حفر الباطن المتضمن مطالبة (...) بقيمة المساحة الزائدة على القطعة رقم (٤٨٨) بلك (٣٥/ط) من المخطط رقم (١٠٠/٩).